

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1061/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

โจทก์

นายนิคม บุญนิติรัตน์

จำเลย

นายนิคม บุญนิติรัตน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่าจำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงทั้งหมด ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีและพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นการฟังข้อเท็จจริงผิดจากพยานหลักฐานในสำนวนส่วนฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อกฎหมายนั้น จำเลยได้ฎีกาว่าการที่ศาลเอาคำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยมาลงโทษจำเลยเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฎีกาของจำเลยข้อนี้ เป็นข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 70)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 91 เรียงกระทงลงโทษ ข้อหาพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 72

ทวิซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ
ในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสามคงลงโทษ
จำคุก 1 ปี ริมของกลาง ส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสอง นอกจากที่แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาตั้ง
กล่าว (อันดับ 67)จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่จำเลยฎีกาว่าการที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลย
มีและพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและชอบด้วยกฎหมายเป็นการฟังข้อ
เท็จจริงผิดจากพยานหลักฐานในสำนวนก็ดี และที่จำเลยฎีกาว่าการที่ศาลอาชญา
สารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยมาลงโทษจำเลยเป็นการไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ดี ล้วนแต่เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลในสำนวนทั้งสิ้น จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่จำเลยฎีกาว่าการที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลย
มีและพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและชอบด้วยกฎหมายเป็นการฟังข้อ
เท็จจริงผิดจากพยานหลักฐานในสำนวนก็ดี และที่จำเลยฎีกาว่าการที่ศาลอาชญา

สารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยมาลงโทษจำเลยเป็นการไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ดี ล้วนแต่เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลในสำนวนทั้งสิ้น จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>